



CUT: 112116-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0178-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 25 de junio de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 112116-2026, instruido por el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 09.06.2026, presentado por la señora **JOVITA GUTIERREZ SALAS** con **RUC N° 10800659171**, sobre Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua subterránea con fines de uso minero en el marco del procedimiento establecido en la Resolución Jefatural N° 035-2018-ANA, como parte del proceso de formalización minera integral (actividades de pequeña minería y minería artesanal) regulado por los Decretos Legislativos N° 1293 y N° 1336.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, según establece el artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua tiene entre otras funciones la de otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua.

SEGUNDO.- Que el Decreto Legislativo N° 1105, tiene por objeto establecer disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal, ejercida en zonas no prohibidas para la realización de dichas actividades a nivel nacional.

TERCERO.- Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1293, se declara de interés nacional la reestructuración del proceso de formalización a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1105; y mediante el Decreto Legislativo N° 1336, se creó el "Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM)".

CUARTO.- Que el artículo 3 de la Resolución Jefatural N° 035-2018-ANA que aprobó los formatos para el procedimiento de evaluación del "Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM)" establece que: *"La opinión del ANA al IGAFOM no exonera al administrado de tramitar la Licencia de Uso de Agua, y cuando corresponda, la Autorización de Vertimientos y/o Reuso de Aguas Residuales Tratadas, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 038-2017-MINEM".*

Firmado digitalmente por
MAMANI
PACOMPIA
Hipólito FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 26/06/2026

Firmado digitalmente por
OCOLA NINA
Jalberth Javier
Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: V.B
Fecha: 26/06/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 97126E5F

QUINTO.- Que, el numeral 12.5 del artículo 12 de las Disposiciones Reglamentarias para el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2017-EM, establece que: *“Una vez obtenida la autorización de inicio o reinicio de actividades mineras de explotación y/o beneficio de minerales y/o título de concesión de beneficio en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral, la ANA otorga a favor del/de la minero/a informal los títulos habilitantes de licencia de uso de agua y cuando corresponda, la autorización de vertimiento y/o reúso de aguas residuales tratadas, a través de un procedimiento de aprobación automática. [...]”*.

SEXTO.- Que, en ese contexto, la administrada, solicitó el otorgamiento de licencia de uso de agua subterránea con fines de uso minero para el proyecto minero SALVACION I ubicado dentro del derecho minero SALVACION I (código 070010205), adjuntando copia de la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal – IGAFOM en su aspecto correctivo y preventivo, otorgada mediante la Resolución Directoral Regional N° 066-2022-GOREMAD-GRDE/DREMEH (19.04.2022) a favor de la Asociación de Productores Agrarios y Lavaderos Artesanales de Oro Malinowski Madre de Dios - APAYLOM; copia de la autorización de inicio de actividad minera de explotación, otorgada mediante la Resolución Directoral Regional N° 186-2022-GOREMAD-GRDE/DREMEH (04.07.2022) a favor de Suricallo Arohuata Cesar Augusto con RUC N° 10405295798; copia del cambio de titularidad de la AUTORIZACIÓN DE INICIO Y/O REINICIO DE ACTIVIDAD MINERA DE EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO de la Concesión Minera SALVACION I con Código Único N° 070010205, otorgada mediante Resolución Directoral Regional N° 042-2026-GOREMAD-GRDE/DREMEH (03.06.2026) a favor de la recurrente JOVITA GUTIERREZ SALAS, con RUC N° 10800659171.

SÉPTIMO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0151-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 16.06.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa, concluyó que conforme se precisó en el Informe N° 032-2016-ANA-AAA XIII MDD/SDGCRH de fecha 30.03.2016 de opinión técnica favorable al IGAC, emitido por la Sub Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, y considerando la acreditación de disponibilidad hídrica subterránea aprobada mediante el Informe N° 016-2016-ANA-AAA.XIII-MDD-SDARH/JEVO (30.03.2016), emitida por el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, existe disponibilidad hídrica suficiente para satisfacer la demanda de un volumen anual de hasta **44 712,00 m³**, para el proyecto minero SALVACION I ubicado dentro del derecho minero SALVACION I (código 070010205), ubicado en la localidad de Malinowsky, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios; por lo que corresponde, otorgar la licencia de uso de agua subterránea con fines mineros, habiendo cumplido con las obligaciones del proceso de formalización minera integral.

OCTAVO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0091-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 18.06.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa concluyó, que el presente procedimiento se ha llevado de manera regular, en el marco del procedimiento establecido en la Resolución Jefatural N° 035-2018-ANA, como parte del proceso de formalización minera integral (actividades de pequeña minería y minería artesanal) regulado por los Decretos Legislativos N° 1105, 1293 y 1336; por lo que corresponde otorgar el respectivo derecho de uso de agua a favor de la administrada.

NOVENO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- OTORGAR Licencia de Uso de Agua subterránea con fines de uso minero en



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 97126E5F

el marco del procedimiento establecido en la Resolución Jefatural N° 035-2018-ANA, como parte del proceso de formalización minera integral (actividades de pequeña minería y minería artesanal) regulado por los Decretos Legislativos N° 1293 y 1336, a favor de la señora **JOVITA GUTIERREZ SALAS** con **RUC N° 10800659171**, para el proyecto minero SALVACION I ubicado dentro del derecho minero SALVACION I (código 070010205), ubicado en la localidad de Malinowsky, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, para aprovechar un volumen anual de hasta **44 712,00 m³**, conforme al siguiente detalle:

TITULAR	RUC N°	UNIDAD OPERATIVA								UBICACIÓN POLÍTICA				
										SECTOR	DIST.	PROV.	DPTO.	
Jovita Gutiérrez Salas	10800659171	Proyecto Minero "Salvación I", en el DM SALVACION I, (Código N° 070010205)								Malinowsky	Inambari	Tambopata	Madre de Dios	
		UBICACIÓN GEOGRÁFICA (COORDENADAS UTM WGS84, 19S)												
		v1	438,295	8,567,629	v10	438,267	8,567,339	v19	438,117					8,567,036
		v2	438,285	8,567,603	v11	438,271	8,567,305	v20	438,088					8,567,015
		v3	438,277	8,567,577	v12	438,274	8,567,259	v21	438,032					8,566,986
		v4	438,269	8,567,554	v13	438,270	8,567,227	v22	437,984					8,566,972
		v5	438,261	8,567,527	v14	438,249	8,567,191	v23	437,929					8,566,964
		v6	438,255	8,567,510	v15	438,211	8,567,142	v24	437,892					8,566,960
		v7	438,259	8,567,457	v16	438,208	8,567,126	v25	437,812					8,566,971
		v8	438,262	8,567,403	v17	438,179	8,567,101	v26	437,812					8,567,629
		v9	438,265	8,567,369	v18	438,163	8,567,078	-	-					-
		Centroide Unidad Operativa					UO	438,055	8,567,346					
		USO DE AGUA		FUENTE NATURAL DE AGUA				TIPO Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PUNTO DE CAPTACION						
CLASE	TIPO	UNIDAD HIDROGRÁFICA	CLASE	ACUÍFERO	TIPO DE POZO	NOMBRE DE POZO	CODIGO DE POZO	COORDENADAS UTM WGS 84, 19S		ALTITUD (msnm)				
								ESTE (m)	NORTE (m)					
Productivo	Minero	Tambopata (46644)	Subterránea	Tambopata	Tajo Abierto	Salvación I	IRHS.17.01.02- PP-80	438,038	8,566,934	192				
DATOS TECNICOS														
CARACTERÍSTICAS DEL POZO						DATOS DE ASIGNACIÓN DE AGUA								
						Descripción				Unid.	Pozo-Salvación I			
Diámetro de Perforación (pulg.)				-----	Volumen Máximo Explotable				m³/año	44712				
Profundidad (m)				-----	Caudal de Explotación				l/s	6.9				
Nivel Estático y Dinámico (m)				-----	Régimen de Explotación				h/d	10				
Medidor de Caudal				Por Instalar	Régimen de Explotación				d/m	15				
Equipo de Bombeo				Instalado					m/a	12				
DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LA ASIGNACIÓN HIDRICA (m³):														
Nombre de pozo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
Salvación I	3726	3726	3726	3726	3726	3726	3726	3726	3726	3726	3726	3726	44,712.00	

ARTÍCULO 2.- INSCRIBIR el presente acto administrativo en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA).

ARTÍCULO 3.- REQUERIR a la señora Jovita Gutiérrez Salas, para que en un plazo máximo de sesenta (60) días calendarios a partir de la notificación de la presente resolución, cumpla con implementar un sistema de medición de caudales y/o volumen, en caso de incumplimiento se declarará la extinción de la licencia, previo procedimiento sancionador.

ARTÍCULO 4.- REQUERIR a la señora Jovita Gutiérrez Salas, cumpla con reportar mensualmente los volúmenes de agua utilizados; en caso no cumpla con presentar los reportes mensuales, excepcionalmente, deberá remitirlos a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, dentro del plazo de treinta (30) días calendario del año siguiente; vencido el plazo, será considerado el volumen otorgado en el derecho de uso de agua de la presente resolución.

ARTÍCULO 5.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari realice acciones de fiscalización posterior a efectos de verificar la veracidad de lo declarado en los formatos del IGAFOM aprobado, conforme al procedimiento establecido en los numerales 4.1 y 4.2 del artículo 4 de la Resolución Jefatural N° 035-2018-ANA.

ARTÍCULO 6.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, realice acciones de fiscalización o supervisión respecto de las recomendaciones emitidas al IGAFOM,



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 97126E5F

conforme lo establece el numeral 12.5 de artículo 12 de las Disposiciones Reglamentarias para el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 038-2017-EM.

ARTÍCULO 7.- REQUERIR a la señora Jovita Gutiérrez Salas, respetar las áreas determinadas en el plano adjunto a la presente resolución que se encuentra identificadas como áreas no permitidas para el ejercicio de la actividad minera (cauces, riberas, fajas marginales y sus bienes asociados) y dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1100, está prohibido en el ámbito de la pequeña minería y minería artesanal el uso de dragas y otros artefactos similares en todos los cursos de agua, ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales.

ARTÍCULO 8.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Jovita Gutiérrez Salas en su domicilio; poner de conocimiento a la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon
Adjunto plano



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 97126E5F